

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
יאסר חוג'יראת

1872/25/פ

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – הפסקה בין יום עבודה למשנהו שלא עולה על 8 שעות), התשפ"ג–2023

1. החלפת סעיף 21. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951¹, במקום סעיף 21 יבוא :

"הפסקה בין יום 21. (א) בין יום עבודה למשנהו, ובמקום עבודה עבודה למשנהו ובין שעובדים בו במשמרות – בין משמרת למשמרת, תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות. משמרות

(ב) לא חלה הפסקה בהתאם להוראות סעיף קטן (א), יראו את יום העבודה כיום רצוף."

דבריו הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו להגן על העובדים החלשים, המועסקים במשמרות בשעות חריגות וארוכות, ונמנעת מהם הפסקה מינימלית בין יום עבודה אחד למשנהו המגיעה לעובד לפי דין.

בסעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 (להלן – החוק), נקבע כי בין יום עבודה למשנהו המעסיק חייב לתת לעובד הפסקה בת שמונה שעות. החוק אינו מתייחס למצבים בהם לא הייתה הפסקה של שמונה שעות בין יום עבודה אחד לשני, לרבות הפסקות של פחות משמונה שעות בין משמרת למשמרת.

בע"ע (ארצי) 233/06 א.נ. נתניה בע"מ נ' לב טרנרידר (ניתן ב-16 בדצמבר 2007), נדחתה טענתו של עובד שביקש לראות בשעות שעבד מעבר לשעות הרגילות, ובלא שניתנה לו הפסקה של 8 שעות עבודה בין משמרת אחת למשמרת אחרת, כשעות נוספות.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 204.

גם בע"ע 68015-03-17 חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ נ' דימיטרי קלינין (ניתן ב-17 באפריל 2018), נדחתה טענת עובד בחברת שמירה לזכאות לגמול שעות נוספות בעד עבודה במשמרת שנייה, בלא שניתנה לו הפסקה של שמונה שעות מהמשמרת הקודמת, כפי שמורה החוק. בית הדין התייחס לכך, שהוראות אלה ניתן לאכוף אותן במישור הפלילי או המנהלי, והשאיר בצריך עיון את האפשרות לחייב גם בסעד אחר בגין הפרת סעיף 21, אך פסק שעובד שלא קיבל הפסקה כפי שמורה סעיף 21 אינו זכאי לגמול שעות נוספות.

כדי למנוע את הפגיעה בזכויות העובדים שנמנעת מהם מנוחה ראויה בין משמרת אחת לשנייה, מוצע לקבוע כי גם בין שתי משמרות במקום עבודה הפועל במתכונת משמרות נדרשת הפסקה של שמונה שעות לפחות.

עוד מוצע לקבוע כי במקרה בו מעסיק פועל בניגוד להוראת סעיף 21(א) לחוק, ומפצל את שעות העבודה באותו יום או בין יום אחד למשנהו לשתי משמרות ללא הפסקה של שמונה שעות, יראו את שעות העבודה של המשמרת השנייה כהמשך של אותו יום עבודה, והעובד יהיה זכאי, בין השאר, לגמול שעות נוספות בעד השעות העולות על שעות העבודה הרגילות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2513 ; פ/929/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)